



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Cível - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Juízo Titular I - Vara Reg. Comp. Empresarial e Conflitos à Arbitragem
Foro Espec. 3ª e 6ª RAJs

Rua Alice Alem Saadi, 1010 - Bairro: Nova Ribeirânia - CEP: 14096570 - Fone: (16) 3238-8171 - Email: 3e6rajvemp@tjsp.jus.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 4000113-95.2026.8.26.0252/SP

AUTOR: DIEGO MIGUEL DAGOLA

RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE SUL - SICREDI NORTE SUL

RÉU: BANCO DO BRASIL SA

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de pedido de Recuperação Judicial ajuizada por DIEGO MIGUEL DAGOLA, RG 43.461.515 SSP/SP e CPF nº 365.468.908-60, alegando que se dedica à atividade agrícola há vários anos na produção de grãos como feijão, milho e outros. Afirmou que enfrenta grave crise econômico-financeira, causada principalmente pelo inadimplemento de sua maior devedora, a empresa Cachoni Cereais Ltda. como também por adversidades climáticas, queda de produção e aumento nas taxas de juros, dentre outras causas. Requereu o processamento da ação e o reconhecimento da essencialidade dos bens móveis e imóveis utilizados no desenvolvimento de suas atividades empresariais. Pleiteou ainda a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a tramitação do processo em segredo de justiça. Atribuiu à causa o valor de R\$3.744.019,06. Juntou procuração e documentos.

Foram indeferidos os pedidos de tramitação do processo em segredo de justiça, porque ausentes as hipóteses do artigo 189 do CPC e em razão da natureza da ação, bem como o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. O autor foi ainda intimado a comprovar o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005 e a juntar ao processo os documentos que comprovassem sua atuação como empresário rural, bem como seu registro na Junta Comercial do Estado (Evento 13).

O autor noticiou a interposição de Agrado de Instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, (nº 4022343-14.2026.8.26.0000) e requereu prazo para a juntada de documentos (evento 24).

O autor requereu a juntada de documentos para comprovar ser empresário rural (Evento 26).

Constatada a necessidade de complementação da documentação prevista nos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, foi deferido ao autor o prazo de 15 dias para fazê-lo (Evento 29).

Seguiu-se nova juntada de documentos (Evento 36).

Foi deferido ao autor o prazo suplementar de dez dias para que o autor comprovasse seu registro na Junta Comercial do Estado e apresentasse relação de credores (Evento 38).

O autor requereu a suspensão do processo por 30 dias, com fundamento no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de obtenção da certidão de regularidade perante o Registro Público de Empresas (Evento 44).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que ao recurso interposto pelo autor foi deferido o efeito suspensivo apenas para dispensá-lo do recolhimento das custas iniciais até seu julgamento, passo a decidir.

Cuida-se de pedido de recuperação judicial ajuizada pela pessoa física de DIEGO MIGUEL DAGOLA, CPF nº 365.468.908-60.

O artigo 48, *caput*, da Lei 11.101/2005 que “poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos”.

Exige a lei substantiva, pois, o requisito formal (exercício regular da atividade empresarial) e temporal (mais de dois anos).

Em que pese ter o autor instruído o processo com documentos que indicam ser, de fato, produtor rural, é incontroverso que não possui registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

E não é o caso de ser deferida a suspensão do processo até que o autor consiga providenciá-lo, pois o registro é pressuposto de desenvolvimento válido do processo e já deveria existir no momento em que distribuído o pedido.

Neste sentido, dispõe expressamente o artigo 3º do Provimento 216, de 09/03/2026, do Conselho Nacional de Justiça:

“Art. 3º No momento do pedido de recuperação judicial, o produtor rural, empresário ou sociedade empresária, deverá estar regularmente registrado na Junta Comercial do Estado em que possuir seu principal estabelecimento e comprovar o exercício de atividade rural por período superior a dois anos, nos termos do **art. 48 da Lei 11.101/2005**, sob pena de indeferimento da petição inicial.”

Por outro lado, o fato de a presente ação ter sido distribuída antes da edição de referida norma não socorre ao autor, porque a questão já era assim pacificada em nossos tribunais.

O E. Superior Tribunal de Justiça entendeu que ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro. (Tema 1145):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRODUTOR RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ATIVIDADE RURAL HÁ PELO MENOS DOIS ANOS. INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL NA JUNTA COMERCIAL NO MOMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI N. 11.101/2005, ART. 48). RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tese firmada para efeito do art. 1.036 do CPC/2015: Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial quando formalizar o pedido de recuperacional, independentemente do tempo de seu registro. 2. No caso concreto, recurso especial provido.”

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO DEFERIDO. PRODUTOR RURAL. ATIVIDADE EMPRESARIAL EXERCIDA HÁ MAIS DE DOIS ANOS. RECURSO DESPROVIDO. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Processamento deferido. Insurgência do banco credor. Efeito suspensivo indeferido. PRODUTOR RURAL. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL HÁ MAIS DE DOIS ANOS. Art. 48, caput e §§ 2º a 5º da Lei nº 11.101/2005. Empresário inscrito na Junta Comercial em data anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Prova contábil da atividade empresarial. Doutrina. Tema Repetitivo 1.145 do C. STJ (REsp nº 1.905.573/MT). Jurisprudência desta C.

Câmara Especializada. Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2002072-23.2023.8.26.0000; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Garça - 1ª Vara; Data do Julgamento: 13/07/2023; Data de Registro: 13/07/2023).

Assim, forçoso reconhecer que o autor não preenche os requisitos indispensáveis para o prosseguimento da presente ação de Recuperação Judicial.

POSTO ISSO, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I e VI do Código de Processo Civil.

Custas pelo autor.

A fim de instruir o **Agravo de Instrumento N° 4022343-14.2026.8.26.0000**, comunique-se imediatamente o E. TJSP do teor da presente decisão, servindo a presente de ofício.

P. I.

Ribeirão Preto, 30/04/2026

Documento eletrônico assinado por **CARINA ROSELINO BIAGI, Juíza de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsp.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **610008855822v2** e do código CRC **2917a21a**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARINA ROSELINO BIAGI
Data e Hora: 04/05/2026, às 13:35:45

4000113-95.2026.8.26.0252

610008855822.V2